

MOHAMAD RIDZUWAN BIN ISMAIL

lwn

NOR AZILA BINTI ABU KAMARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 20 Oktober 2022 bersamaan 23 Rabiulawal 1444H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-011-0055-2021]

[Rayuan Terhadap Perintah Poligami Di Bawah Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : - tiada -

Peguam Syarie Responden : - tiada -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 24 Mac 2021 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 16 Mac 2021 dalam Kes Saman No. : 10207-011-0857-2020 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah memerintahkan permohonan Plaintiff ditolak.

[2] Perayu iaitu Plaintiff di dalam Kes Saman No. : 10207-011-0857-2020 telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 24 Mac 2021 dengan mengemukakan Alasan Rayuan pada 1 November 2021 seperti di dalam muka surat 56 – 59 Rekod Rayuan iaitu -

i. Merayu untuk meneliti semula kemampuan saya dari segi kewangan seperti pernyataan di bawah -

- | | | |
|-------|--------------------------------------|------------|
| i) | Bayaran kediaman | : RM 1,600 |
| ii) | Bayaran kenderaan Ford Ranger | : RM 640 |
| iii) | Bayaran tanah di Kedah | : selesai |
| iv) | Bil-bil | : RM 330 |
| v) | Nafkah anak | : RM 200 |
| vi) | Tanggungan Ibubapa | : RM 700 |
| vii) | Nafkah isteri | : RM 700 |
| viii) | Barang dapur dan lain-lain keperluan | : RM 600 |
| ix) | Makanan burung | : RM 100 |
| x) | Insuran | : RM 351 |

[3] Perayu dan Responden memfailkan Hujahan masing-masing bertarikh 21 Mac 2022. Responden di dalam Hujahan bersetuju dengan rayuan Perayu dan memohon supaya rayuan Perayu diluluskan.

Fakta Kes

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 2 Februari 2018 di kampung Sungai Tiang Baroh, Selekoh, Perak dan dikurniakan dengan seorang cahaya mata

perempuan pada 22 Disember 2018 bernama Hanan Nur Khayra binti Mohamad Ridzuwan.

[5] Perayu telah memfailkan kes bagi memohon kebenaran berpoligami pada 23 November 2020 untuk berkahwin kali kedua dengan Siti Nur Atiqah binti Azman (No. K/P: 980119-10-5528). Permohonan Perayu tersebut adalah menurut peruntukan seksyen 23(5) Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Selangor 2003 atas alasan :

- i. Perkahwinan ini adalah patut atau perlu berdasarkan alasan untuk memelihara keharmonian keluarga serta menyalurkan keinginan seksual yang sah mengikut syariat Islam.
- ii. Plaintiff mempunyai kemampuan kewangan untuk menanggung isteri dan tanggungan sedia beserta dengan bakal isteri berdasarkan alasan kewangan yang stabil dan berkemampuan.
- iii. Plaintiff berkemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri Plaintiff berdasarkan alasan nafkah dan kebajikan isteri yang terjaga mengikut syariah Islam.
- iv. Perkahwinan yang Plaintiff cadangkan ini tidak akan menyebabkan mudharat dan jatuhnya martabat isteri yang sedia ada berdasarkan alasan dengan menjaga kebajikan serta hak-hak yang sama bagi menjaga keharmonian keluarga.

[6] Kedua-dua pihak tidak diwakili Peuam Syarie semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah dan Responden tidak mengemukakan Pembelaan secara bertulis. Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden telah

mengemukakan keterangan secara lisan di samping keterangan lisan bakal isteri dan wali bakal isteri.

[7] YA Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut mengikut syarat-syarat berpoligami yang ditetapkan oleh subseksyen 23(5) EUKIS 2003 iaitu –

- i. Perenggan subseksyen 23 (5) (a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu patut atau perlu;
- ii. Perenggan subseksyen 23 (5) (b) bahawa Pemohon mempunyai kemampuan kewangan untuk menanggung bakal isteri dan semua isteri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya;
- iii. Perenggan subseksyen 23 (5) (c) bahawa Pemohon berupaya memberi layanan adil;
- iv. Perenggan subseksyen 23 (5) (d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri-isteri yang sedia ada.

[8] YA Hakim Bicara telah menolak permohonan Perayu kerana tidak memenuhi syarat patut atau perlu yang ditetapkan di perenggan 23 (5) (a), tidak mampu untuk menyara keluarga sekiranya poligami dibenarkan berdasarkan kepada kedudukan kewangan Perayu seperti yang ditetapkan di perenggan 23 (5) (b), tidak menjelaskan kemampuan Perayu untuk memberikan layanan adil kepada semua isteri-isteri seperti yang ditetapkan di perenggan 23 (5) (c) dan ketidakmampuan Perayu dari sudut kewangan berkemungkinan mewujudkan darar syarie kepada isteri seperti yang ditetapkan di perenggan 23 (5) (d).

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan rayuan yang dikemukakan oleh Perayu, kami dapati penyediaan alasan rayuan yang disediakan oleh Perayu adalah tidak sempurna dan gagal menepati kehendak peruntukan seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) sepertimana berikut –

Seksyen 141. Alasan rayuan

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[10] Secara ringkasnya seksyen 141 (2) ETMMSS 2003 telah memperuntukkan bahawa setiap alasan rayuan hendaklah mengandungi perkara-perkara seperti di bawah –

- i) Hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayu.
- ii) Hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang.
- iii) Perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuannya bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[11] Oleh kerana kedua-dua pihak tidak diwakili peguam di peringkat Mahkamah Rayuan maka kami perlu nyatakan cara dan kaedah Mahkamah Rayuan Syariah membuat keputusan terhadap sesuatu kes rayuan. Ia diputuskan berdasarkan alasan rayuan yang mana dalam alasan rayuan itu hendaklah menyatakan kekhilafan atau kesilapan YA Hakim Bicara sama ada dari segi undang-undang dan/atau fakta. Kemudian alasan rayuan tersebut hendaklah diujahkan setiap satunya untuk membuktikan kekhilafan tersebut.

[12] Jika melibatkan kekhilafan dari sudut undang-undang, maka ia hendaklah dibuktikan dengan merujuk kepada mana-mana peruntukan undang-undang yang berkaitan dan tafsiran-tafsiran oleh pihak yang berotoriti seperti kes-kes yang terdahulu yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Jika melibatkan kekhilafan dari sudut fakta, maka hendaklah dirujuk kepada nota-nota keterangan dan dokumen yang terdapat dalam Rekod Rayuan. Itulah cara dan kaedah Mahkamah Rayuan Syariah membuat keputusan/penghakiman terhadap sesuatu rayuan.

[13] Malangnya apabila kami meneliti alasan rayuan Perayu, kami tidak menemui pernyataan Perayu mengenai kekhilafan YA Hakim Bicara dan kami tidak ditunjukkan di manakah kekhilafan YA Hakim Bicara tersebut di dalam Alasan Penghakimannya. Ini adalah kerana Alasan Rayuan Perayu hanya menyebut mengenai rayuannya supaya Mahkamah Rayuan Syariah meneliti semula kemampuan Perayu dari segi kewangan tanpa Perayu menyandarkan kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.

[14] Sedangkan Mahkamah Rayuan Syariah semasa menjalankan bidangkuasa rayuan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran

Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, adalah berbidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

[15] Kami juga telah meneliti Penghujahan Perayu yang mana kami dapati berlegar kepada empat (4) perkara atau lebih tepat kepada empat (4) syarat yang perlu dipenuhi bagi permohonan poligami. Walaubagaimanapun kami dapati hujahan Perayu tersebut bersifat mandiri dan tidak menyokong Alasan Rayuan Perayu di samping tidak langsung menyentuh atau bersandarkan kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Oleh yang demikian seperti juga Alasan Rayuan, yang tidak dapat menunjukkan secara spesifik kepada kami bahagian manakah Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara yang dikatakan telah terkhilaf, Hujahan Perayu juga gagal menyokong Alasan Rayuan Perayu.

[16] Di sini kami ingin menegaskan bahawa dalam apa-apa kes rayuan, hujahan perayu adalah amat penting sebagaimana pentingnya keterangan di dalam perbicaraan kes. Apabila berhujah di peringkat rayuan, pihak-pihak seharusnya memfokuskan kepada penjelasan di mana kekhilafan YA Hakim Bicara yang dirayu kesnya dan menjelaskan apa-apa kekhilafan fakta dan undang-undang yang disentuh oleh YA Hakim Bicara yang menyebabkan ketidakadilan kepada perayu sehingga perlunya rayuan dilakukan.

[17] Kami dengan hormatnya merujuk kepada Kes Mal (Rayuan) No: 10000-036-0006-2014, di antara **Shah Christirani binti Azhar lwn Othman bin Talib** di mana Panel Rayuan Syariah Selangor telah menolak rayuan Perayu apabila Perayu gagal menghujahkan alasannya -

“ Oleh kerana alasan tidak dihujahkan dengan baik kami berpendapat tiada keterangan dikemukakan dalam rayuan ini untuk kami pertimbangkan. kami tidak nampak dari sudut mana ia dapat membantu rayuan pihak Perayu.”

[18] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan, kami tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara. Sehubungan itu kami tidak dapat mempertimbangkan rayuan Perayu ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



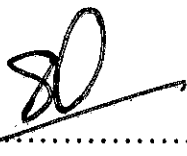
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

s.71 Enakmen Pentadbiran

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **Y.A DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

